

개선 요구 및 통보

제 목 ㉠㉠㉠㉠㉠ 위탁용역 계약 특수조건 운영에 관한 사항

소 관 기 관 ㉠㉠㉠㉠병원

조 치 기 관 □□□□실, ㉠㉠㉠㉠병원

내 용

1. 업무개요

㉠㉠㉠㉠병원은 야간, 주말 및 ㉠㉠㉠㉠과 전문의 부재 시 환자의 신속하고 정확한 진단을 위하여 외부 전문기관과 '㉠㉠㉠㉠㉠ 위탁운영 용역' 계약을 체결하여 운영하고 있다. 병원은 ㉠㉠ 검사(**, *** 등) 처방이 발생하면 전송 시스템을 통해 수탁기관에 ㉠㉠을 의뢰하고, 수탁기관은 계약된 기한 내에 ㉠㉠ 소견서를 회신하여야 한다.

또한, 매월 수탁기관의 ㉠㉠건수와 소요시간을 확인하여 용역 대가를 지급하며, 정해진 ㉠㉠ 기한을 지연한 건에 대해서는 지체상금을 산출하여 대가에서 공제하는 등 계약 관리 업무를 수행한다. 이러한 '㉠㉠㉠㉠㉠ 위탁용역 관리 및 대가 지급 절차'는 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] ㉠㉠㉠㉠㉠ 위탁용역 관리 및 대가 지급 절차

구분	세부 내용

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제26조(지체상금) 및 공단 「계약사무 규정」에 따르면, 계약담당자는 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 경우에는 지체일수에 계약단가와 지체상금률을 곱한 지체상금을 납부하게 하여야 한다.

또한, 〇〇〇〇〇〇병원 의료기관 인증평가 기준 「*.*. * <<<<과 〇〇검사 검사과정 관리 규정」 및 「*. *. * <<<<과 검사 결과보고 절차 규정」에 따르면, 환자의 연속적인 진료와 안전을 위해 〇〇검사의 결과보고 시간(TAT, Turn-Around Time)을 엄격히 관리하여야 하며, 공단 「회계규정」 제24조(내부통제)에 따라, 병원은 위탁용역의 << 소요시간을 정확히 측정하고 오류를 통제할 수 있도록 전산 시스템(PACS)상에 객관적인 시간 데이터(Log, Time-stamp)가 기록·유지되는 절차를 갖추어야 한다.

따라서, 〇〇〇〇〇〇병원은 관련 법령 및 지침에 따라 ㉠㉠〇〇<< 위탁용역의 이행 여부를 철저히 점검하고, 적법한 요건과 절차를 갖추어 지체상금 부과 등 투명하게 계약 및 회계 처리를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 〇〇〇〇〇〇병원 <<<<과의 ㉠㉠〇〇<< 위탁용역 운영 실태를 점검한 결과, 전산 시스템 연동 미비 및 불합리한 계약 특수조건으로 인해 << 지연에 대한 지체상금 부과 업무가 전반적으로 부적정하게 처리하였다.

우선, 용역계약 특수조건 제7항에 따라 <<<<(**시간 이내) 및 <<<<(*시간 이내 등) 지연 시 지체상금을 부과하여야 하나, 병원 전산 시스템(PACS)과 외주 업체 소프트웨어 간 '상태표식(의뢰완료 등)'만 연동될 뿐, 정확한 전송 및 수신 시간(Time-stamp)은 전산상에 자동 기록되지 않는 실태였다.

이로 인해, 20**년 *월부터 20**년 *월까지 << 소요시간 데이터를 분석한 결과, 아래 [표 2]와 같이 전체 의뢰 건수의 약 *.*%에 해당하는 총 *,***건(누적 **,***시간)의 << 지연이 발생하였음에도, 소요시간을 객관적으로 입증할 수단이 없어 정당한 지체상금을 징수한 이력이 없는 것으로 확인되었다.

[표 2] 최근 *년간 ㉠㉡㉢<< 소요시간 지연 현황

(단위: 건/h)

또한, ㉣㉤㉥㉦ 병원 용역계약 특수조건 제7항에 명시된 지체상금 부과 기준이 용역의 실제 대가인 '계약단가(<<<)'가 아닌, 병원의 장비 및 촬영 수가가 모두 포함된 전체 '검사금액(총액)'으로 설정되어 있다.

이로 인해, 실제 지연 발생 시 외주업체의 귀책 범위를 초과하는 과도한 지체상금이 산정됨에 따라 업체와의 분쟁 소지가 발생하여 실질적인 지체상금 청구 자체가 곤란한 구조로 운영된 사실이 확인되었다.

한편, ○○ ○○○○부는 「△△△△과 ○○●●△△ 위탁운영 용역 중앙구매 추진 계획 보고(○○○○부-****, 20**.**.**)」에 따라, *개 △△△△의 ○○●● △△ 위탁용역에 대한 통합 중앙구매 계약을 추진하고 있다.

결과적으로, ○●○○○○병원은 전산 통제 기능 미비와 불합리한 계약조건으로 인해 수천 건의 △△ 지연에 대한 제재 조치를 전혀 취하지 못하였다. 아울러, ○○ □□□□실(○○○○부)은 향후 *개 △△△△ 통합 중앙구매를 추진함에 있어, 위 ○●○○○○병원 사례에서 확인된 전산 시스템 연동의 한계(Time-stamp 부재)와 계약조건의 맹점을 명확히 파악하고, 이를 개선할 수 있는 합리적인 통합 표준 특수조건을 마련하여야 한다.

관계기관 의견

○●○○○○병원은 별도의 의견을 제시하지 아니고 감사 의견을 수용하였다.

조치할 사항

□□□□는

향후 ○○●●△△ 위탁운영 용역 중앙구매 추진 시, 병원의 안정적인 진료 환경이 보장될 수 있도록 △△ 지연에 대한 실질적인 이행 강제 수단을 합리적으로 마련하고, 객관적인 실적 관리를 위한 시스템 연동 의무화 등을 포함하여 표준 계약 특수조건을 보완·개정하시기 바랍니다. (개선)

●●●●●●●●은

㉠㉠●●◁◁ 지연 건에 대하여 객관적인 전산 데이터를 근거로 미부과된
지체상금을 정확히 산출하여 환수 등 보전 조치하고, 향후 동일한 사례가
재발하지 않도록 용역계약 관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (시정)